

Rechtliche Orientierung

Wenn Schutz nicht warten kann

Bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung, schwerer Psychose oder Gewalt geht Schutz vor juristischer Klärung. Dann zuerst Notfallwege nutzen.

1	Akute Gefahr zuerst absichern
2	Information und Mitsprache trennen
3	Vorsorge und Beratung früh klären

Erst sortieren: Welches Problem liegt gerade vor?

Schutz Akute Gefahr, schwere Psychose oder Gewalt: Notfallwege nutzen, nicht juristisch warten.	Information Sie dürfen Beobachtungen weitergeben; Rückmeldungen braucht meist Einwilligung.
Vorsorge Schweigepflichtentbindung, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung ruhig vorbereiten.	Blockade Bei FU, KESB, Versicherung oder Fristen gezielt externe Beratung holen.

Wozu rechtliche Orientierung dient

Rechtliche Fragen tauchen für Angehörige oft genau dann auf, wenn ohnehin schon zu viel gleichzeitig läuft. Dieses Blatt bietet Orientierung und ersetzt keine Rechtsberatung. Es hilft, die nächste Frage sauberer zu stellen: Geht es gerade um Schutz, Information, Vorsorge oder eine externe Stelle?

Vier Bereiche, die oft verwechselt werden

- Schutz: Wenn Gefahr besteht, zählen Notfallwege vor juristischer Klärung
- Schweigepflicht: Sie dürfen Informationen an das Behandlungsteam weitergeben, erhalten ohne Einwilligung aber meist keine zurück
- Mitsprache: Eine Information ans Team ist noch keine Vertretung und keine Behandlungsentscheidung
- Vorsorge: Schweigepflichtentbindung, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung möglichst in stabilen Phasen vorbereiten
- Finanzen: Ausgabenlimiten, Bankabsprachen oder ein Vorsorgeauftrag können in Krisenzeiten schützen

Schweigepflicht richtig einordnen

Eine Schweigepflichtentbindung ist eine Erlaubnis, keine Vollmacht. Sie erlaubt, dass Behandelnde mit Ihnen sprechen dürfen. Sie gibt Ihnen aber nicht das Recht, über Behandlung zu entscheiden oder die erkrankte Person zu vertreten.

Nur die erkrankte Person kann sie erteilen. Sie kann festlegen, wer informiert werden darf, zu welchen Themen und für welchen Zeitraum. Eine spätere Rücknahme bleibt möglich.

Wichtig für viele Angehörige: Die Schweigepflicht bedeutet nicht, dass Sie still bleiben müssen. Sie dürfen dem Behandlungsteam jederzeit mitteilen, was Sie beobachten. Gesperrt ist vor allem die Gegenrichtung: Ohne Einwilligung darf das Team Ihnen oft nichts Konkretes zurückmelden.

Was eine Freigabe praktisch klären kann

- Wer mit wem sprechen darf
- Welche Themen geteilt werden dürfen
- Wie lange die Erlaubnis gelten soll
- Ob die Entbindung schriftlich bei der behandelnden Stelle vorliegt
- Ob bei Wechsel von Klinik oder Therapeutin neu geprüft werden muss

Vorsorge nicht verwechseln

Ein Vorsorgeauftrag ersetzt die Schweigepflichtentbindung nicht. Er wird erst relevant, wenn die betroffene Person urteilsunfähig ist und die Regelung geprüft oder aktiviert werden kann. Auch Patientenverfügung und Schweigepflichtentbindung haben unterschiedliche Funktionen.

Darum ist es oft sinnvoll, Schweigepflichtentbindung, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in derselben ruhigen Phase gemeinsam zu besprechen, aber inhaltlich sauber auseinanderzuhalten.

Was Sie möglichst früh klären können

- Wer darf im Krisenfall mit dem Behandlungsteam sprechen?
- Gibt es einen Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung?
- Wie sind Finanzen, Kontozugänge oder grössere Ausgaben abgesichert?
- Wer berät, wenn Klinik, Versicherung oder Behörde zur Zusatzbelastung werden?

Besonders hilfreich ist: Diese Punkte nicht erst im Streit oder in der Krise anzusprechen, sondern in einer stabilen, ansprechbaren Phase.

Wann externe Beratung besonders sinnvoll ist

- wenn Schweigepflicht oder Zuständigkeiten Sie blockieren
- wenn unklar ist, welche Vorsorgeregulierung realistisch ist
- wenn Finanzierung, Kostengutsprache oder Krankenkasse zum Problem werden
- wenn eine FU, KESB-Frage oder andere behördliche Schritte im Raum stehen
- wenn Fristen laufen oder Sie eine rechtliche Einschätzung brauchen
- wenn Sie das Gefühl haben, viel mitzutragen und trotzdem nirgends richtig gehört zu werden

Gerade in solchen Situationen ist zusätzliche psychosoziale oder juristische Beratung kein Zeichen von Hilflosigkeit. Sie hilft, Frust nicht mit persönlichem Versagen zu verwechseln.

Nächster sinnvoller Schritt

Wenn die Lage gerade ruhig genug ist, wählen Sie einen Vorsorgepunkt aus: Schweigepflichtentbindung ansprechen, Konten ordnen oder eine Beratung zu Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung einholen. Wenn Klinik oder Therapeutin wechseln, prüfen Sie bestehende Freigaben erneut. Wenn die Lage blockiert ist, holen Sie sich gezielt fachliche oder juristische Beratung statt endlos allein weiterzusuchen.

Rechtliche Klarheit ersetzt keine Beziehung und keine Behandlung. Aber sie kann Überforderung reduzieren und in kritischen Momenten Handlungsspielraum schaffen.

Weiterführend:

- Modul 6: Schweigepflicht und Finanzen
- Anlaufstellen: Recht & Ombudsstellen
- Notfallseite

Quellen (Auswahl)

1. Fedlex: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, SR 210, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und FU. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de
2. Fedlex: Schweizerisches Strafgesetzbuch, SR 311.0, Art. 321 Berufsgeheimnis. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de
3. Pro Mente Sana: psychosoziale und juristische Beratung, 0848 800 858. <https://promentesana.ch/angebote/beratung/beratung-fuer-betroffene-nahestehende>